

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

제23-공급종합-44호

제 목 간이공사 산업안전보건관리비 반영 소홀

소 관 부 서   본부     ·   ·     본부

조치부서 ○○○○본부 ★★★★★처

400

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부, ◆◆◆◆본부 및 ■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급설비 보수공사 업무를 수행하고 있으며, 「산업안전보건법」 제72조 등에 따라 건설공사 등에서 발생할 수 있는 각종 산업재해를 예방하기 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 공사의 도급금액 또는 원가계산서에 반영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조와 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 (고용노동부 고시 제2022-43호, 이하 "산업안전보건관리비 기준"이라 한다) 제3조 및 제4조에 따르면 건설공사 발주자는 총 공사금액¹⁾ 2천만 원²⁾ 이상인 공사에 대하여 원가 계산에 의한 예정가격 작성 시에 산업안전보건관리비를 반영하도록 되어 있다.

1) 총 공사금액 : 재료비(사급자재 포함), 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤, 부가가치세의 합계액(건설업 산
업안전보건관리비 해설, 고용노동부)

2) 산업안전보건관리비 기준(2020. 1. 23. 시행) 부칙에 따라 2020. 6. 30.까지는 총공사금액 4천만 원 이 상인 건설공사에 적용하였음

그리고 산업안전보건관리비 기준 제7조에 따르면 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위해 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당, 안전시설비, 개인보호구 및 안전장구 구입비 등으로 산업안전보건관리비를 사용하도록 그 목적과 사용기준이 명시되어 있다.

한편 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례에 따르면 추정가격 2,000만원 이하의 경우 ‘간이공사’를 시행할 수 있으며, 동 규정 제79조에 따라 공사설계서류는 계약상대자가 제출한 견적을 산출내역으로 갈음할 수 있다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서는 총 공사금액 2천만 원 이상의 건설공사를 간이공사로 계약체결을 하는 경우 산출내역서에 「산업안전보건법」 제72조 등에서 정한 기준에 따라 【표 1】 과 같이 산업안전보건관리비를 반영함으로써 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방 등의 목적이 달성될 수 있도록 계약업무를 철저히 하여야 한다.

【표 1】 대상액 5억원 미만 산업안전보건관리비 계상 기준

구분	대상액이 명확하지 않은 경우	대상액이 명확히 구분된 경우	
		사급자재 없는 경우	사급자재 있는 경우
대상액	총공사금액의 70%	재료비+직접노무비	재료비+직접노무비+사급자재
계상기준	(대상액) × 요율	(대상액) × 요율	1, 2중 작은 금액 1. (대상액) × 요율 2. (재료비+직접노무비)×요율×1.2

※ 출처: 산업안전보건관리비 기준(고용노동부 고시) 제2조 및 제4조 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 이번 감사기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 중 2020년부터 2022년까지 3

년간 ◆◆◆◆본부 등 3개 지역본부가 간이공사를 시행하면서 산출내역서에 산업안전보건관리비를 반영하여 계약하였는지 점검하였다.

【표 2】 ◆◆◆◆ ○○○○부 등 3개 부서 총 공사금액 2천만 원 이상 간이공사

구 분	◆◆◆◆ ○○○○부	◆◆ ○○○○부	■■■■ ○○○○부
시행건수	6건	7건	8건

※ 출처: ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서 감사 제출자료 및 확인서 “간이공사 산업안전보건관리비 계상의 건” 재구성

그런데 ◆◆◆◆본부 ○○○○부의 경우 2021. 03. 22 (주)ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ 과 총 공사금액 21,450,000원인 “☆☆지사 숙소 내부공사” 계약을 체결하면서 산출내역서에 산업안전보건관리비를 반영하지 않는 등 총 6건의 공사에 대해 산업안전보건관리비를 반영하지 않고 계약을 체결하였다.

이를 비롯하여 【별표】 “총 공사금액 2천만 원 이상 간이공사 산업안전보건관리비 미반영 내역”과 같이 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서는 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31. 사이에 총 17건의 공사에 대해 산업안전보건관리비를 반영하지 않고 계약을 체결하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 감사지적사항에 동의하며 추후 동일 건에 대하여 법과 규정을 면밀히 검토하여 적용하겠다는 의견을 제시하였다. ◆◆◆◆본부 및 ■■■■본부 ○○○○부는 감사의견에 동의하면서 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

총 공사금액 2천만 원 이상 공사를 「공사관리규정」에 따른 간이공사로 계약하면서 「산업안전보건법」에 따른 산업안전보건관리비를 미반영하여 공사를 시행한 부서에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부

◆◆◆◆본부 ○○○○부

■ ■ ■ ■ 본부 ○○○○부

【별표】

총 공사금액 2천만 원 이상 간이공사 산업안전보건관리비 미반영 내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

구분	번호	공사명	계약일자	총 공사금액	반영여부	담당자
◆◆ ○○ ○○부	1	공급관리소 주차장 캐노피 설치공사	2020.08.24	21,120,000	×	KKA
	2	㉠㉠관리소 외곽 법면 보강공사	2020.09.10	21,340,000	×	KKA
	3	㉠㉠GS~㉠㉠VS II피킹 부대설비 설치공사	2022.05.02	21,560,000	×	KKK
	4	공급관리소 유실사면 보수 및 안정화공사	2022.11.08	20,790,000	×	DDC
	5	㉠㉠GS 계량라인 분리 최종 Tie-in 공사	2022.05.16	22,161,538	×	DDA
◆◆◆◆ ○○ ○○부	1	☆☆지사 숙소 내부공사	2021.03.22	21,450,000	×	EEC
	2	㉠㉠GS 복합설비동 2층 배수시설 개선공사	2021.04.14	21,857,000	×	EEC
	3	본부 다목적구장 인조잔디 교체공사	2022.10.19	21,450,000	×	FFC
	4	방산탑 우수트랩 설치공사	2022.04.25	21,138,700	×	GGC
	5	22년 소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 선로 간이공사	2022.12.01	21,846,000	×	PPA
	6	㉠㉠관리소 초음파 계량설비 교체공사 (전기)	2022.04.27	21,769,000	×	HHC
■■■■ ○○ ○○부	1	사육 본관동 옥상 방수공사	2021.06.14	21,923,000	×	FFF
	2	공급관리소 제어동 환경개선공사	2021.07.23	21,521,500	×	FFF
	3	사육 공작동 화물용 승강기 안전장치 설치공사	2020.10.07	21,923,000	×	KKK
	4	㉠㉠VS 임시 계량설비 용량보강 공사	2020.11.12	22,476,986	×	JJC
	5	CCTV카메라 점검발판 개선공사	2021.06.07	21,450,000	×	HHH
	6	㉠㉠GS ㉠㉠CG 공급용 계량설비 개선공사(기계)	2022.03.21	20,833,003	×	KKC

※ 출처: 확인서 "간이공사 산업안전보건관리비 계상의 건"(◆◆◆◆◆■■■■■ ○○○○부)